Порядок действий при просрочке оплаты

Проверка задолженности, направление требования, соблюдение досудебного порядка и предъявление исполнительного документа.

Результат применения

Раздел А применяется к задолженности по актам, подписанным заказчиком. Раздел Б определяет документы для подтверждения выполнения и сдачи работ при уклонении заказчика от подписания. По каждому этапу указаны действия, документы и контрольный результат.

Порядок применения

Сверьте основания требований, суммы и сроки с договором, актами и платежами. Спор об объёме, списание в одностороннем порядке и банкротство должника требуют отдельной проверки подтверждающих документов и применимой процедуры.

Раздел А. Акты подписаны, оплаты нет

Шаг 1. Проверка основания и суммы задолженности

Проверьте наличие договора и актов, наступление срока оплаты, стоимость принятых работ и все поступившие платежи.

- Подготовьте договор с приложениями, подписанные акты, платёжные поручения и банковские выписки. По словарю 11 определите {{СУММА_ДОЛГА}} и {{ДАТА_НАЧАЛА_ПРОСРОЧКИ}}. Для процентов укажите задолженность на начало расчётного периода и каждую последующую оплату с датой. Текущий остаток к оплате не заменяет первоначальную базу расчёта.
- Результат шага: подтверждённая сумма долга и дата начала просрочки.

Шаг 2. Уведомление о просрочке

Направьте уведомление 13 с основанием, суммой задолженности и требованием об оплате. Зафиксируйте дату направления и срок исполнения. Результат переговоров с представителем заказчика подтвердите письменным сообщением.

Уведомление содержит основание, сумму и срок исполнения требования. При проверке соблюдения досудебного порядка учитывается содержание документа. Применимый срок ожидания перед обращением в суд определите по части 5 статьи 4 АПК РФ, закону и договору. Сохраните доказательства направления. При необходимости направьте отдельную претензию по шагу 4.

Дальнейшие действия

- При получении письменного графика оплаты установите контрольную дату. Если платёж не поступил в согласованный срок, подготовьте претензию по шагу 4.
- При отсутствии ответа либо отказе в оплате подготовьте претензию по шагу 4.
- При возражениях по объёму, качеству или уменьшении оплаты сопоставьте основания каждой позиции с актами, договором и расчётом. Зафиксируйте сумму неоспариваемой задолженности и подготовьте отдельный ответ по спорным требованиям.

Шаг 3. Проверка сведений о должнике

- Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru): иски к заказчику, дело о банкротстве.
- ЕФРСБ (bankrot.fedresurs.ru): сведения о возбуждённых делах о банкротстве.
- Проверьте ЕФРСФДЮЛ (fedresurs.ru): сведения о намерении кредитора обратиться с заявлением о банкротстве публикуются в порядке пункта 2.1 статьи 7 Закона № 127-ФЗ. Сохраните сообщение, дату публикации и результат повторной проверки перед процессуальным обращением.

— Получите актуальные сведения ЕГРЮЛ об адресе, статусе должника, ликвидации или реорганизации.

Если обнаружено дело о банкротстве или сообщение о намерении, зафиксируйте номер дела, стадию и дату публикации. Определите специальный порядок и срок предъявления требования кредитора по этой процедуре до выбора дальнейшего процессуального действия.

Шаг 4. Претензия и соблюдение досудебного порядка

Подготовьте претензию 12 и расчёт выбранной санкции. Для процентов по статье 395 ГК РФ используйте файл 14; договорную неустойку рассчитайте отдельно по условиям договора. Направьте документы на применимый адрес по ЕГРЮЛ и согласованным договором способом. Сохраните опись, почтовую квитанцию, идентификатор отправления и подтверждение доставки.

Срок ответа на претензию {{СРОК_ОТВЕТА_НА_ПРЕТЕНЗИЮ}} определите по договору, а при отсутствии такого условия укажите в требовании. Отдельно установите срок ожидания перед подачей иска по части 5 статьи 4 АПК РФ, закону и договору. Зафиксируйте основание, продолжительность, дату начала и дату окончания. Подготовленный иск направляйте после истечения применимого срока.

При продолжающихся работах — проверка оснований приостановления

Право приостановить работы не возникает из одной только неоплаты. Оно появляется, если по договору дальнейшие работы являются встречным исполнением по отношению к неисполненной оплате — встречность определена п. 1 ст. 328 ГК РФ, само право приостановить даёт п. 2 той же статьи, — либо если нарушение заказчика препятствует исполнению договора подрядчиком (п. 1 ст. 719 ГК РФ) — тот же пункт даёт это право и при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что обязанности заказчика не будут исполнены в установленный срок; по п. 4 ст. 328 ГК РФ договором это право может быть исключено. Неоплата уже принятого и закрытого актом этапа сама по себе ни того, ни другого не образует. Приостановка несёт риск встречных претензий за срыв сроков: до решения сопоставьте условия договора, график и основания приостановки.

При приостановлении исполнения на основании обстоятельств, очевидно свидетельствующих о будущей неоплате, предупредите заказчика в разумный срок с учётом пункта 57 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54. В остальных случаях отдельно проверьте обязанность уведомления по закону и договору. Письменно зафиксируйте основание, дату, затронутые работы и меры сохранности. Сохраните подтверждение направления уведомления.

Шаг 5. Обращение в арбитражный суд

Подготовьте иск 16, актуальные сведения ЕГРЮЛ об истце и ответчике, расчёт цены иска и государственной пошлины. Размер {{РАЗМЕР_ГОСПОШЛИНЫ}} проверьте по статье 333.21 НК РФ и калькулятору на официальном сайте суда. Подача осуществляется через систему «Мой арбитр» (my.arbitr.ru) либо на бумажном носителе.

Перед подачей сопоставьте подписанные акты, расчёт и переписку. При встречных требованиях, экспертизе объёмов или споре о подписи добавьте подтверждающие материалы и уточните заявленные требования.

Шаг 6. Рассмотрение дела и получение решения

Отслеживайте дело в kad.arbitr.ru, являйтесь на заседания или направьте представителя. После вступления решения в силу получите исполнительный лист.

Шаг 7. Предъявление исполнительного документа

Варианты предъявления исполнительного листа:

— Предъявление в банк должника: при наличии сведений о счёте направьте исполнительный документ о взыскании денежных средств в порядке части 1 статьи 8 Закона № 229-ФЗ.

Приложите заявление со сведениями, предусмотренными частью 2 этой статьи. Проверьте их полноту до направления, учитывая основание возврата по части 3.1 статьи 8.

— Предъявление в ФССП: определите место совершения исполнительных действий и соответствующее подразделение по Закону № 229-ФЗ. Подготовьте заявление, исполнительный документ и подтверждающие сведения.

Результат шага: выбран способ предъявления исполнительного листа и собраны документы для него. Если исполнение задерживается или появились признаки банкротства, проверьте сведения о должнике и порядок предъявления требования.

Раздел Б. Работы выполнены, но акты не подписаны

При уклонении заказчика от подписания актов подтвердите фактическое выполнение, извещение о готовности и передачу результата. Порядок оформления одностороннего акта проверьте по статье 753 ГК РФ. По пункту 4 этой статьи акт может быть признан судом недействительным, если мотивы отказа от подписания признаны обоснованными. Сопоставьте каждое возражение заказчика с документами об объёме и качестве.

Документы для подтверждения сдачи работ:

- собрать журнал производства работ;
- собрать переписку о готовности к сдаче;
- направить уведомление о готовности к приёмке, если оно не направлялось;
- сделать фотофиксацию выполненного.

Сопоставьте собранные материалы с мотивами отказа заказчика, оформите доказательства сдачи работ и подготовьте дальнейшие документы по односторонней приёмке.

Контрольные даты

Точка	Событие	Подтверждающий документ
День 1 просрочки	подтверждена сумма и дата начала просрочки	Проверка договора, актов и платежей
Дни 1–**{{ДЕНЬ_ОТПРАВКИ_ПРЕТЕНЗИИ}}**	Уведомление, письменные переговоры, проверка должника	Уведомление 13, подтверждения направления, результаты проверки
День **{{ДЕНЬ_ОТПРАВКИ_ПРЕТЕНЗИИ}}**	претензия с расчётом выбранной санкции	претензия, расчёт выбранной санкции
Дата окончания применимого досудебного ожидания	срок досудебного урегулирования истёк	—
Далее	иск	исковое заявление

Даты внутренних проверок назначает ответственный за договор. Дату допустимого обращения в суд определите по применимому досудебному порядку. Укажите отдельно срок ответа на претензию и срок ожидания перед подачей иска. Перенос внутренней контрольной даты не изменяет договорные и процессуальные сроки.

Проверьте срок исковой давности по главе 12 ГК РФ, включая статьи 196 и 200. По обязательству с определённым сроком исполнения начало течения определите после окончания срока оплаты по договору с учётом пункта 2 статьи 200. Зафиксируйте расчёт и дату внутреннего контроля до истечения срока.